

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 18/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte de utilidad pública número 74, del catálogo de montes de utilidad pública de Ciudad Real, denominado, Cerros Tontos, de pertenencia al Ayuntamiento de Mestanza. [2026/6863]

Examinado el expediente de deslinde parcial por ejecución de sentencia judicial del monte de Utilidad Pública número 74 del Catálogo de Montes Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, denominado "Cerros Tontos", de la pertenencia al Ayuntamiento de Mestanza y sito en dicho término municipal, resulta lo siguiente:

Antecedentes:

1. Memoria preliminar.

El monte denominado «Cerros Tontos», número 74 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Ciudad Real, contaba inicialmente con una superficie continua de 655 ha.

Como resultado del deslinde del monte de utilidad pública número 74, aprobado mediante Resolución de 11 de noviembre de 2009 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, la superficie deslindada quedó fijada en 390,53 ha, a favor del Ayuntamiento de Mestanza.

Posteriormente, como consecuencia de la ejecución de la Sentencia número 106/2019 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Ciudad Real, dictada en el procedimiento promovido por M.R.R. y M.J.R.P., contra el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura y al Excmo. Ayuntamiento de Mestanza, se reconoce a los demandantes la plena propiedad sobre las parcelas identificadas en la resolución judicial. La superficie afectada se fija en 116,54 ha conforme al plano incorporado al informe pericial emitido por F.A.F.G., de fecha 25 de agosto de 2015. Asimismo, la sentencia deja sin efecto el deslinde aprobado por Resolución de 11 de noviembre de 2009 en lo que respecta a dichos terrenos, y acuerda la rectificación de la correspondiente inscripción registral.

Por todo ello, en ejecución de la citada sentencia, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se justifica la necesidad de realizar el presente deslinde parcial por ejecución de sentencia del monte "Cerros Tontos" incluido con el número 74 en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Ciudad.

Con fecha 17 de junio de 2025, se redacta una Memoria Preliminar por el Ingeniero Operador, D. Jesús Motos Martínez- Esparta, y autorizada el día siguiente por el Jefe de Servicio de Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.

Durante la tramitación surgieron dificultades ya que la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real no disponía de toda la documentación técnica necesaria (planos, coordenadas y trabajos topográficos previos) y los numerosos intentos de obtener información fueron infructuosos. La parte demandante instó a la ejecución inmediata de la sentencia, pero ante la imposibilidad de la ejecución por razones técnicas y administrativas, la Delegación Provincial solicitó al Juzgado, con fecha 10 de abril de 2025, una ampliación del plazo concedido para su ejecución, siéndole concedida una última prórroga de un mes.

Ante esta situación, la Delegación Provincial solicitó a los demandantes la documentación técnica elaborada por el ingeniero F.A.F.G. Asimismo, con fecha 10 de junio de 2025 se citó a las partes interesadas para comparecer en las labores de levantamiento topográfico sobre el terreno, con el fin de determinar las coordenadas de los nuevos límites de monte. Durante estos trabajos se detectó un error en uno de los planos aportados, por lo que se acordó entre todas las partes, modificar ligeramente los límites propuestos, manteniendo la superficie reconocida judicialmente, que quedó fijada en aproximadamente 116,6 ha.

2. Acuerdo de inicio.

El Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, acordó la práctica del deslinde del monte por Acuerdo de fecha 18 de junio de 2025, mediante procedimiento de deslinde de primera fase, dado que el deslinde se realiza sobre linderos conocidos.

Se señala el día 30 de julio de 2025 como fecha de inicio de las operaciones de apeo.

3. Nota marginal en el registro de la propiedad.

Con fecha 14 de julio de 2025 se solicita que tuviese lugar la práctica de la nota al margen del deslinde de este monte al Registrador de la Propiedad de Almodóvar del Campo indicándole que se iniciaba el deslinde del monte inscrito a favor del Ayuntamiento de Mestanza, con numero 3237 (C.R.U.: 13004000411150), quedando practicada la nota al margen de la inscripción 3ª.

4. Publicidad previa al acto de apeo.

Con fecha 20 de junio de 2025 se remite el anuncio de Deslinde del MUP número 74" Cerros Tontos" al Diario Oficial de Castilla- La Mancha (en adelante DOCM) para su publicación, que tuvo lugar el día 30 de junio de 2025 (DOCM número123, de 30 de junio de 2025, página 22990).

En el anuncio se indicaba que la fecha prevista para el apeo era el 30 de julio de 2025 a las 10:00 en el punto de encuentro de Solanilla del Tamaral.

Igualmente, con fecha 24 de junio de 2025 se remitió carta al Ayuntamiento de Mestanza para que publicase este anuncio en el tablón de anuncios del ayuntamiento. El Ayuntamiento expidió el 30 de julio de 2025, la certificación oficial correspondiente de haber expuesto el citado anuncio desde el 30 de junio al 30 de julio de 2025.

Con fecha 25 de junio de 2025, se notifica a M.R.R. y M.J.R.P. la fecha de inicio de las actuaciones de apeo.

5. Apeo.

El día 30 de julio de 2025, se realizó el apeo en el lugar y hora indicado en el Anuncio (DOCM número 123, de 30 de junio de 2025, página 22990), y se levantó acta de la operación de apeo, con la exposición del Ingeniero operador a los asistentes al mismo, con las firmas de cada uno de ellos, en concreto el representante del Ayuntamiento de Mestanza, puesto que no hubo asistentes por la parte demandante.

Acompañando al acta de deslinde se elaboró un registro topográfico donde se recogen las coordenadas UTM (Datum ETRS89 y huso 30) de los piquetes de deslinde, quedando de esta forma georreferenciado el perímetro del deslinde, permitiendo de esta forma su representación en cualquier tipo de cartografía.

6. Informe del Ingeniero Operador.

Con fecha 24 de noviembre de 2025 el Ingeniero Operador, dentro del plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento de Montes, redacta un informe, donde se da cuenta de las decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento, remitiendo al Jefe de Servicio de Medio Natural y Biodiversidad el Expediente de deslinde para que este pueda continuar su tramitación reglamentaria dando vista al expediente. Acompañando a este informe se elaboran los planos donde quedan reflejados los límites del monte.

Asimismo, se elaboraron tres planos del monte deslindado suscritos por el Ingeniero Operador y por el Jefe de Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, a escala adecuada. En dicho plano se señalan los puntos donde se colocaron los piquetes de deslinde, número y orden de cada uno de ellos, los accidentes topográficos, como arroyos, caminos, etc., nombres de propietarios de fincas colindantes, la escala del plano y el cuadro de signos convencionales.

7. Información pública del expediente.

Con fecha 5 de diciembre de 2025 el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, firmó el anuncio de Exposición pública y Audiencia del Deslinde. El anuncio fue enviado al DOCM y publicado el 17 de diciembre de 2025 (DOCM número 243, de 17 de diciembre de 2025, página 41864), siendo el período de vista de quince días hábiles, admitiéndose durante otros quince días las reclamaciones oportunas conforme a los artículos 120 y 121 del Reglamento de Montes.

Con la misma fecha, se remitió al Ayuntamiento Mestanza el Anuncio de Exposición pública y Audiencia del Deslinde. Dicho ayuntamiento expidió con fecha 18 de febrero de 2026 certificado oficial de haberse expuesto el citado anuncio desde el 13 de enero al 3 de febrero de 2026.

Los colindantes particulares y otros interesados fueron debidamente informados.

8. Reclamaciones

Durante el periodo de alegaciones no se realizaron ni consultas ni reclamaciones por parte de ninguno de los interesados.

El Secretario Provincial de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, firma, con fecha de firma de 13 de febrero de 2026, certificado que concluye que, trascurrido el plazo de un mes habilitado, no se ha recibido ninguna reclamación.

Actuaciones del ingeniero operador:

En el Acuerdo de fecha 18 de junio de 2025, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real para la práctica del deslinde del monte “Cerros Tontos”, número 74 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Ciudad Real, se designó a D. Jesús Motos Martínez- Esparza, para la realización de las operaciones de deslinde.

EL Jefe de Servicio de Medio Natural de Ciudad Real muestra su conformidad respecto a las labores realizadas por tanto por el Ingeniero Operador, como por el ingeniero operador sustituto, Adrián Martínez Roma, nombrado el día 26 de junio de 2025, con relación a las tareas propias del deslinde, a saber:

1. Redacción de una Memoria Preliminar en la que se plasman los análisis realizados de la documentación disponible y los recorridos sobre el terreno.
2. Análisis sobre el terreno de la documentación disponible con objeto de determinar los linderos generales con que el monte está inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real y realización de la clasificación de fincas o derechos establecida en los artículos 101 y 102 del Reglamento de Montes.
3. Apeos y Actas: Para la ejecución de los apeos y formación de las actas se ha seguido el Reglamento de Montes. Los piquetes señalizadores de cambios acusados de dirección, o cambios de colindancia son fundamentalmente estaquillas de madera hincadas en el punto en el que se encontraba el fenómeno físico que se quería señalar, marcando con pintura sobre roca cuando se hacía imposible el clavar la estaquilla. Las actas se redactaron de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 116 del Reglamento de Montes en cuanto a contenido y detalle. El inicio del apeo se realizó en el lugar, día y hora indicados en el Anuncio de 20 de junio de 2025 (DOCM número 123, de 30 de junio de 2025).
4. El plano levantado al efecto cumple con todos los requisitos que establece el artículo 118 del Reglamento de Montes. Acompaña al plano un registro topográfico suficientemente completo como para poder replantear cualquier piquete mediante el empleo de técnicas topográficas tradicionales o bien mediante GPS.
5. Adecuado seguimiento de la tramitación posterior de la Vista del Expediente con atención personalizada a los interesados.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos los requisitos exigidos.

Segundo.- Durante el periodo de vista se no presentaron alegaciones.

Tercero.- El tramo objeto de deslinde parcial, ha quedado perfectamente definido en todo su perímetro, correspondiéndose con la descripción recogida en las actas de apeo, el registro topográfico, el plano de deslinde resultante y demás documentos que obran en el expediente.

Cuarto.- El Jefe del Servicio de Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, emitió, con fecha 3 de marzo de 2026, el preceptivo informe, en que muestre su conformidad y propone la aprobación del deslinde parcial en la forma que figura en el expediente, elevando el expediente a la Dirección General para su resolución.

Quinto.- Con fecha 15 de septiembre de 2026, el Jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente sobre la tramitación del expediente de deslinde.

Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, esta Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve:

Primero.- Aprobar el deslinde del Monte de Utilidad Pública número 74 “Cerros Tontos “ del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Ciudad Real, propiedad del Ayuntamiento de Mestanza, sito en el término municipal de Mestanza, provincia de Ciudad Real, en la forma que ha sido realizado, y queda reseñada en la Proposición de deslinde formulada.

Segundo.- Que se modifique el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real conforme a la descripción siguiente:

Provincia: Ciudad Real
Término municipal: Mestanza
Partido judicial: Puertollano
Número de catálogo: 74
Denominación: “Cerros Tontos”
Pertenencia: Ayuntamiento de Mestanza.

Cabida total y pública:

- Superficie Pública: 273,93 ha
- Superficie enclavada: 0 ha
- Superficie total del monte: 273,93 ha

Límites:

Parcela A

- Norte: Terrenos particulares y el Arroyo del Tamujar.
- Este: Terrenos particulares y el Arroyo del Tamujar.
- Sur: Terrenos particulares
- Oeste: Barranco de Mangas, Barranco del Collado Verde y terrenos particulares.

Superficie pública: 266,98 ha

Superficie enclavados: 0 ha

Superficie total: 266,98 ha

Parcela B

- Norte: Finca particular
- Este: Finca particular
- Sur: Finca particular
- Oeste: Finca particular

Superficie pública: 5,59 ha

Superficie enclavados: 0 ha

Superficie total: 5,59 ha

Parcela C

- Norte: Finca particular
- Este: Finca particular
- Sur: Finca particular
- Oeste: Finca particular

Superficie pública: 0,63 ha
Superficie enclavados: 0 ha
Superficie total: 0,63 ha

Parcela D

- Norte: Finca particular
- Este: Finca particular
- Sur: Finca particular
- Oeste: Finca particular

Superficie pública: 0,73 ha
Superficie enclavados: 0 ha
Superficie total: 0,73 ha

Enclavados: No hay

Servidumbres: No se reconocen servidumbres y gravámenes.

Especies: Quercus ilex, Quercus suber, Pinus pinea y Pinus pinaster.

Tercero.- Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del Monte, al Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo.

Cuarto.- Que, con la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición: <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 18 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Parcela A

Parcela C

Leyenda

- ▲ PIQUETES DEL DESLINDE PARCIAL
- ZONA DE ACTIVACIÓN DEL DESLINDE PARCIAL
- M.U.P. 08-74 CERROS TONTOS (273,93 Ha)
- SUPERFICIE DE MONTE SEGREGADA A FAVOR DE D. HAMBERTO ROMERO ROMERO (116,6 Ha)
- PANQUELAS GAYESTRALES
- TÉRMINO MUNICIPAL DE MESTANZA
- PROVINCIA C-MI

Financiado por la Unión Europea
Proyecto de Recuperación, Plan de Recreación, Plan de Conservación y Mantenimiento del patrimonio cultural y natural de Castilla-La Mancha

R Red de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha

DESLINDE DEL M.U.P. 08-74 CERROS TONTOS - TÉRMINO MUNICIPAL DE MESTANZA (CIUDAD REAL)

Nº 1	PLANO PROPUESTA DE DESLINDE PARCELA A
EL INGENIERO ORDENADOR OPERACIONAL Y RECONSTRUCCIÓN	EL REE DE SERVICIO TÉCNICO LOCAL Y RECONSTRUCCIÓN
Año 30	Año 30
Proyección UTM	Proyección UTM
Escala 1:2.500	Escala 1:2.500
Foto: José María García Ceballos	Foto: Víctor Delgado

000214





Anexo II: Registro topográfico MUP 74 “Cerros Tontos” en el término municipal de Mestanza (Ciudad Real)

Se ha utilizado como sistema de coordenadas planimétrico la Proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), datum E.T.R.S.89, Huso 30N.

Piquete	Parcela	X	Y
42	A	415.025,902	4.253.599,776
43	A	415.078,753	4.253.724,641
44	A	415.030,291	4.253.735,861
45	A	414.993,256	4.253.741,244
46	A	414.918,977	4.253.768,690
47	A	414.892,940	4.253.777,071
48	A	414.864,722	4.253.777,189
49	A	414.809,240	4.253.760,995
50	A	414.788,639	4.253.749,939
51	A	414.760,635	4.253.737,151
52	A	414.730,428	4.253.746,592
53	A	414.655,579	4.253.766,736
54	A	414.608,230	4.253.776,272
55	A	414.521,176	4.253.780,120
56	A	414.483,319	4.253.785,203
57	A	414.434,034	4.253.779,124
58	A	414.429,662	4.253.771,457
59	A	414.435,301	4.253.749,976
60	A	414.434,590	4.253.715,320
61	A	414.436,744	4.253.643,809
62	A	414.450,788	4.253.565,954
63	A	414.460,236	4.253.509,611
64	A	414.469,216	4.253.496,109
65	A	414.483,687	4.253.437,202
66	A	414.512,025	4.253.373,075
67	A	413.844,937	4.253.163,730
68	A	413.817,647	4.253.184,795
69	A	413.760,288	4.253.198,397
94	A	413.661,797	4.252.929,371
1	B	414.152,527	4.252.645,134
2	B	414.314,069	4.252.633,585
3	B	414.558,192	4.252.597,677
4	B	414.565,962	4.252.544,857
5	B	414.556,042	4.252.467,867
6	B	414.146,654	4.252.503,215
7	B	414.155,537	4.252.568,904
1	C	414.665,129	4.252.992,369
2	C	414.679,729	4.252.910,881
3	C	414.849,769	4.252.883,302
4	C	414.847,714	4.252.862,480
5	C	414.750,123	4.252.876,689

6	C	414.645,002	4.252.882,509
1	D	413.568,820	4.252.454,307
2	D	413.547,410	4.252.345,160
3	D	413.470,540	4.252.364,347
4	D	413.482,813	4.252.429,003
5	D	413.535,750	4.252.451,751